



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-02187415- -APN-DGD#MPYT - CONC. 760

VISTO el Expediente N° EX-2020-02187415- -APN-DGD#MPYT, las Resoluciones Nros. 271 de fecha 4 de abril de 2017, 924 de fecha 7 de diciembre de 2017 y 463 de fecha 6 de agosto de 2018, todas de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 271 de fecha 4 de abril de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se autorizó la operación de concentración económica instrumentada mediante un Contrato de Compraventa de Acciones, por medio del cual la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA transfiere el SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68 %) de las acciones de Clase "A" y "B" de la firma EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO, TRANSNOA S.A., el TREINTA Y DOS POR CIENTO (32 %) de las acciones de Clase "A" de la firma EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO, TRANSNEA S.A., y el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones de Clase "A" y "B" de la firma CENTRALES TÉRMICAS DEL NOROESTE S.A. a la firma RAFAEL G. ALBANESI S.A. y un Contrato de Cesión de Derechos, a través del cual la firma RAFAEL G. ALBANESI S.A. le transfirió la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del referido Contrato de Compraventa de Acciones a la firma ELECNORTE S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el día 4 de abril de 2017, por medio de la PV-2017-05295444-APN-SECC#MP, la ex SECRETARÍA DE COMERCIO devolvió las actuaciones de la referencia con la finalidad de remitir copia del Formulario F1 y de su Anexo 2.F a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ambos organismos descentralizados en el ámbito del actual MINISTERIO DE ECONOMÍA, a fin de que se expidan respecto de si dichas operaciones podrían ser sospechosas en los términos de la Ley N° 25.246 o significar un vehículo para defraudar al fisco.

Que, asimismo, se dispuso la apertura de una diligencia preliminar a fin de determinar si el desprendimiento por parte de la firma ELECNOTRE S.A. a favor de la firma MEGAELEC S.A. de la participación accionaria correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones Clase "A" y al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones Clase "B", representativas en forma conjunta del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) del capital de la firma CTNOA S.A., celebrada el día 12 de febrero de 2009, así como la posterior venta del restante CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) del capital social de la firma CTNOA S.A. de fecha 4 de octubre de 2013, debieron ser notificadas conforme el Artículo 8º de la Ley Nº 25.156.

Que con fecha 25 de abril de 2017, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, realizó una presentación con el objeto de impugnar la Resolución Nº 271/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió su Dictamen Nº 112 de fecha 8 de mayo de 2017, en virtud del cual, aconsejó al entonces señor Secretario de Comercio rechazar por improcedente el planteo de impugnación contra la citada resolución.

Que con fecha 18 de agosto de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la ex SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió su Dictamen Nº 4809, concluyendo que debía darse curso a la impugnación presentada conforme el procedimiento establecido en el Artículo 15 del Decreto Nº 89 de fecha 25 de enero de 2001; suspenderse el acto administrativo impugnado hasta tanto la investigación determine los hechos y responsabilidades del caso; ponerse en conocimiento de la presentación efectuada por la impugnante a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA; y eventualmente, y de considerarlo pertinente la Autoridad de Aplicación, darse intervención a la Justicia Penal.

Que mediante la Resolución Nº 924 de fecha 7 de diciembre de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se rechazó el pedido de nulidad de la Resolución Nº 271/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO por improcedente; se ordenó a la citada Comisión Nacional a dar curso al procedimiento establecido en el Artículo 15 del Decreto Nº 89/01; se suspendió la referida Resolución Nº 271/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO hasta tanto la investigación determine los hechos y responsabilidades de las actuaciones de la referencia; y se ordenó poner en conocimiento a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA de la presentación efectuada por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA.

Que el procedimiento ordenado en el Artículo 2º de la Resolución Nº 924/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO fue oportunamente iniciado bajo el Expediente Nº EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP.

Que por la Resolución Nº 463 de fecha 6 de agosto de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se ordenó el archivo del Expediente Nº EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP.

Que en relación a lo ordenado por el Artículo 4º de la Resolución Nº 924/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO, lucen agregadas en las actuaciones de la referencia los oficios librados a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA con copia de la presentación realizada por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el

ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, emitió el Dictamen de fecha 18 de febrero de 2020, correspondiente a la “CONC. 760”, donde aconsejó a la señora Secretaria de Comercio Interior a reanudar los efectos de la Resolución N° 271/17 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO; notificar dicha medida tanto a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS como a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA; y ordenar al archivo de las presentes actuaciones.

Que en fecha 17 de julio de 2020 la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO remitió las presentes actuaciones a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ya que la citada Comisión Nacional posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su tratamiento por la totalidad de sus nuevos integrantes.

Que en cuanto a ordenar la reanudación de los efectos de la Resolución N° 271 de fecha 4 de abril de 2017, deviene innecesario, por cuanto fue ordenado mediante Resolución N° 463 de fecha 6 de agosto del 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que fuera dictada en el marco del Expediente N° EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP “C. 1665”.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con su actual composición, emitió el Dictamen correspondiente a la “CONC. 760” no advirtiendo observaciones que formular al Dictamen de fecha 18 de febrero de 2020.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Notifíquese la Resolución N° 463 de fecha 6 de agosto de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que fuera dictada en el marco del Expediente N° EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP, a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ambos organismos descentralizados en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2°.- Ordénase al archivo de las presentes actuaciones.

ARTÍCULO 3°.- Considéranse a los Dictámenes de fecha 18 de febrero de 2020 y 10 de noviembre de 2020, correspondientes a la “CONC. 760” emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO identificados como IF-2020-11149232-APN-CNDC#MDP e IF-2020-77073163-APN-CNDC#MDP, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 760 - DICTAMEN

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0238997/2009 del registro del ex Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado “ELECNORTE S.A. Y FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156” (CONC. 760).

I. REMISIÓN

1. La concentración económica notificada con fecha 16 de junio de 2009, fue instrumentada mediante un Contrato de Compraventa de Acciones, por medio del cual la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza transfiere el 68% de las acciones de clase “A” y “B” de TRANSNOA S.A. 1; el 32% de las acciones de clase “A” de TRANSNEA S.A. 2; y el 50% de las acciones clase “A” y “B” de CTNOA S.A. 3 a la empresa RAFAEL G. ALBANESI S.A., y un Contrato de Cesión de Derechos, a través del cual la empresa RAFAEL G. ALBANESI S.A. le transfirió la totalidad de los derechos y obligaciones derivados del referido Contrato de Compraventa de Acciones a la empresa ELECNORTE S.A.

2. Respecto de los sujetos intervinientes, la actividad de las partes, el encuadramiento jurídico, el procedimiento y la evaluación de los efectos de la operación de concentración sobre la competencia, nos remitiremos a los Acápites I.2. II, III y IV del Dictamen CNDC N° 35 de fecha 9 de febrero de 2017, a través del cual esta Comisión Nacional concluyó que la operación de concentración económica no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general, y por lo tanto aconsejó al entonces Señor Secretario de Comercio autorizar dicha operación de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

II. PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL DICTADO DEL DICTAMEN CNDC N° 35

3. A fojas 1098 luce incorporada la providencia D.G.A.J. N° 167 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de fecha 29 de marzo de 2017, mediante la cual dicha dirección realiza una serie de observaciones, entre ellas 1) que esta CNDC se expida acerca de la razonabilidad y concordancia con los precios de mercado, respecto de los montos

estipulados en los dos contratos celebrados. Asimismo, sostiene que en consonancia con lo establecido en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, el organismo técnico deberá evaluar la factibilidad de dar intervención en el presente expediente a la Administración Federal de Ingresos Públicos, en miras de salvaguardar la integridad de la renta pública; y 2) que esta Comisión Nacional informe acerca de si el desprendimiento por parte de ELECNORTE S.A. a favor de MEGAELEC S.A. de la participación accionaria correspondiente al 50% de las acciones clase “A” y al 50% de las acciones clase “B”, representativas en forma conjunta del 45% del capital de CTNOA S.A., fue notificado a esta CNDC y en su caso si fue aprobada.

4. Con fecha 30 de marzo de 2017, esta Comisión Nacional emitió la Nota N° 42, mediante la cual informó a dicho servicio jurídico que en primer lugar este organismo no está en condiciones de expedirse sobre la razonabilidad y concordancia del monto estipulado en la operación bajo estudio con respecto a los precios de mercado, pues no está dicha materia dentro de sus facultades y por ello se le recomienda al Señor Secretario de Comercio evaluar tal circunstancia y en su caso dar intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos o al organismo correspondiente. Por otra parte, y respecto de la segunda observación realizada por la mencionada Dirección, esta CNDC aclaró que dicha operación no había sido notificada y que en sin perjuicio de las aclaraciones efectuadas por las partes en su presentación de fecha 31 de octubre de 2016, se le recomendó al Señor Secretario de Comercio realizar la apertura de una diligencia preliminar a fin de analizar si la operación celebrada con fecha 12 de febrero de 2009 y la posterior venta del restante 45% del capital social de CTNOA S.A., debieron ser notificadas oportunamente.

5. Posteriormente luce agregado el Dictamen N° 1799 de la Dirección de Asuntos Legales de Comercio, mediante el cual dicha asesoría legal entendió que la autoridad de aplicación debía dar intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Unidad de Información Financiera.

6. Con fecha 4 de abril de 2017 luce vinculada la Resolución SC N° 271, mediante la cual el entonces Señor Secretario de Comercio Interior, autorizó la operación de concentración económica descripta, en virtud del Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156, consideró al Dictamen de esta CNDC como parte integrante de la medida, ordenó la notificación a las partes y el archivo de las presentes actuaciones.

7. Asimismo, en misma fecha, el entonces Señor Secretario de Comercio emitió la Providencia N° PV-2017-05295444-APN-SECC#MP, en virtud de la cual, atento a la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Dirección de Asuntos Legales de Comercio, devolvió las presentes actuaciones a fin de: a) Remitir copia del Formulario F1 y de su Anexo 2.F a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Unidad de Información Financiera a fin de que dicho organismo se expidan respecto de si dichas operaciones podrían ser sospechosas en los términos de la Ley N° 25.246 o significar un vehículo para defraudar al fisco; y b) Disponer la apertura de una diligencia preliminar a fin de determinar si el desprendimiento por parte de ELECNORTE S.A. a favor de MEGAELEC S.A. de la participación accionaria correspondiente al 50% de las acciones clase “A” y al 50% de las acciones clase “B”, representativas en forma conjunta del 45% del capital de CTNOA S.A., celebrada el 12/02/2009, así como la posterior venta del restante 45% del capital social de CTNOA S.A., de fecha 4/10/2013, debieron ser notificadas conforme el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

8. En tal sentido, a fojas 1134 y 1135 se encuentran agregadas las constancias de los oficios dirigidos tanto a la Administración Federal de Ingresos Públicos como a la Unidad de Información Financiera.

9. Con fecha 25 de abril de 2017, el apoderado de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, realizó una presentación con el objeto de impugnar la Resolución SC N° 271/2017 de fecha 4 de abril de 2017.

10. En tal sentido, con fecha 8 de mayo de 2017, esta Comisión Nacional emitió su Dictamen N° 112, en virtud del cual, aconsejó al entonces Señor Secretario de Comercio rechazar por improcedente el planteo de impugnación contra la Resolución SC N° 271/2017.

11. En consecuencia, con fecha 18 de agosto de 2017 la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió su Dictamen N° 4809, en donde concluyó que debía darse curso a la impugnación presentada conforme el procedimiento establecido en el artículo 15° del Decreto N° 89/2001; suspenderse el acto administrativo impugnado hasta tanto la investigación determine los hechos y responsabilidades del caso; ponerse en conocimiento de la presentación efectuada por la impugnante a la UIF y a la AFIP; y eventualmente, y de considerarlo pertinente la autoridad de aplicación, darse intervención a la justicia penal.

12. Seguidamente, con fecha 28 de agosto de 2019 luce incorporada la Nota CNDC N° 95, mediante la cual esta Comisión Nacional pone de resalto que es facultad del Secretario de Comercio como autoridad de aplicación, iniciar, aún de oficio, el procedimiento de impugnación de una autorización otorgada. Asimismo, indicó esta Comisión que es facultad del Secretario de Comercio disponer la necesidad de remitir la presentación efectuada por la Federación Argentina de Luz y Fuerza, a la UIF y a la AFIP.

13. En consonancia, con fecha 7 de diciembre de 2017, el entonces Señor Secretario de Comercio dictó la Resolución N° 924 en virtud de la cual: 1) Rechaza el pedido de nulidad de la Resolución N° 271/2017, por improcedente; 2) Ordena a esta CNDC a dar curso al procedimiento establecido en el Artículo 15° del Decreto 89/2001; 3) Suspende los efectos de la Resolución N° 271/2017 hasta tanto la investigación dispuesta en el punto anterior determine los hechos y responsabilidades de las actuaciones; y 4) Ordenó poner en conocimiento a la UIF y a la AFIP de la presentación efectuada por la Federación Argentina de Luz y Fuerza.

III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS.

14. En primer lugar y atento a lo requerido por el entonces Señor Secretario de Comercio en su Providencia N° PV-2017-05295444-APN-SECC#MP, respecto del primer punto, reiteramos que a fojas 1134 y 1135 se encuentran agregadas las constancias de los oficios dirigidos tanto a la Administración Federal de Ingresos Públicos como a la Unidad de Información Financiera. Respecto la apertura de la Diligencia Preliminar la misma fue oportunamente iniciada bajo EX-2018-36927228-APN DGD#MP caratulado “ELECNOORTE S.A., MEGAELEC S.A. Y CTNOA S.A. S/DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ART. 8 LEY 25.156 (DP 104)”. La misma fue archivada mediante Resolución N° RESOL-2019-56-APN-SCI#MPYT de fecha 18 de marzo de 2019.

15. En segundo lugar, y en relación a lo ordenado en el Artículo 2° de la Resolución N° 924/2017, a saber “dar curso al procedimiento establecido en el Artículo 15° del Decreto 89/2001”, dicho procedimiento fue oportunamente iniciado bajo el número de expediente EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP caratulado “C. 1665 - ELECTRONORTE S.A. Y FED. ARG. DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA S/ INFRACCIÓN ART. 15 DE LA LEY 25.156”. La misma fue archivada mediante Resolución N° RESOL-2018-463-APN-SECC#MP de fecha 6 de agosto de 2018.

16. Por último y en relación a lo ordenado en el Artículo 4° de la mencionada Resolución, lucen agregadas a las presentes actuaciones los oficios librados a la UIF y a la AFIP con copia de la presentación realizada por la Federación Argentina de Luz y Fuerza.

17. Atento a las manifestaciones y aclaraciones antes realizadas esta Comisión Nacional concluye que, habiéndose dado cumplimiento con lo oportunamente solicitado por el entonces Señor Secretario de Comercio mediante Providencia N° PV-2017-05295444-APN-SECC#MP de fecha 4 de abril de 2017 y mediante Resolución N°

924/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, deviene necesario que se reanuden los efectos de la Resolución SC N° 271/2017 y proceder al archivo de las presentes actuaciones.

IV. CONCLUSIÓN

18. Por ello, habiéndose dado cumplimiento con lo solicitado por el entonces Señor Secretario de Comercio mediante Providencia N° PV-2017-05295444-APN-SECC#MP de fecha 4 de abril de 2017 y mediante Resolución N° 924/2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR: a) Reanudar los efectos de la Resolución SC N° 271/2017; b) Notificar la presente tanto a la Administración Federal de Ingresos Públicos como a la Unidad de Información Financiera; y c) Ordenar al archivo de las presentes actuaciones.

19. Elévese el presente Dictamen a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO para su conocimiento.

1 representativas del 57,76% del capital social conforme fs. 17.

2 representativas del 27,43 % del capital social conforme fs. 17.

3 representativas del 45% del capital social conforme fs. 17.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 760 - DICTAMEN RATIFICACIÓN

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones que tramitan por el Expediente EX-2020-2187415-APN-DGD#MPYT, caratulado: "ELEC NORTE S.A. Y FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8º LEY 25.156" (CONC. 760), del registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

I. ANTECEDENTES

1. El día 18 de febrero de 2020, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen IF-2020-11149232-APN-CNDC#MDP, aconsejando a la Autoridad de Aplicación: a) Reanudar los efectos de la Resolución SC Nº 271/2017; b) Notificar la presente tanto a la Administración Federal de Ingresos Públicos como a la Unidad de Información Financiera; y c) Ordenar al archivo de las presentes actuaciones.
2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución propiciando a) Reanudar los efectos de la Resolución SC Nº 271/2017; b) Notificar la presente tanto a la Administración Federal de Ingresos Públicos como a la Unidad de Información Financiera; y c) Ordenar al archivo de las presentes actuaciones.
3. El día 15 de julio de 2020 tomó intervención la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE COMERCIO Y MINERÍA de este Ministerio, mediante Dictamen IF-2020-45273473-APN-DALCYM#MPYT, en cuya oportunidad observó lo siguiente: *"Esta Asesoría legal advierte que la Resolución de la ex – SECRETARÍA DE COMERCIO del ex – Ministerio de Producción Nº RESOL-2018-463-APN-SECC#MP dispone: 'Reanúdanse los efectos de la Resolución Nº 271 de fecha 4 de abril de 2017 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente resolución', ello en el marco de los actuados "C. 1665 - ELECTRONORTE S.A. Y FED. ARG. DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA S/ INFRACCIÓN ART. 15 DE LA LEY 25.156", circunstancia que deberá ser merituada por la autoridad llamada a resolver en forma previa a la suscripción del acto proyectado"*.
4. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020 el SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/19 de *"asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la*

AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones mediante providencia PV-2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “... dado que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión.”

5. Mediante providencia PV-2020-73598008-DNCE#CNDC de fecha 29 de octubre de 2020, se ordenó vincular a estas actuaciones la Resolución RESOL-2018-463-APN-SECC#MP, dictada el 6 de agosto de 2018 en el marco del expediente EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP (vinculada en orden 35), por medio de la cual, el entonces SECRETARIO DE COMERCIO dispuso: a) reanudar los efectos de la Resolución N° 271 de fecha 4 de abril de 2017 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, b) ordenar el archivo de dichas actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley N° 27.442 y c) considerar al Dictamen de fecha 21 de junio de 2018, correspondiente a la “C. 1665”, emitido por esta Comisión Nacional que, como Anexo IF-2018-02177227-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de dicha medida.

II. ANÁLISIS

6. Conforme a lo ordenado por el SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO conforme la providencia PV-2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con su actual composición, ha analizado de forma completa el dictamen emitido con fecha 18 de febrero de 2020 agregado como IF-2020-11149232-APN-CNDC#MDP, así como las actuaciones que lo preceden.

7. En ese sentido, atento a lo observado por el servicio jurídico, se advierte que lo aconsejado oportunamente en el dictamen citado, en cuanto a ordenar la reanudación de los efectos de la Resolución N° 271 de fecha 4 de abril de 2017, deviene innecesario, por cuanto fue ordenado mediante Resolución RESOL-2018-463-APN-SECC#MP, que fuera dictada en el marco del expediente EX-2017-32682135- -APN-DDYME#MP “C. 1665”.

8. En cuanto al resto de las consideraciones vertidas en el dictamen mencionado, no se encuentran objeciones que formular, teniendo por reproducidas sus partes pertinentes, en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

9. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO: a) Ordenar al archivo de las presentes actuaciones; y b) Notificar a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA la Resolución RESOL-2018-463-APN-SECC#MP en tanto ordenó la reanudación de los efectos de la Resolución N° 271/2017.

10. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.

